

1500139-30.2020.8.26.0630
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/02/2022
... 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar - Nulidade da sentença - Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares - Inocorrência - Decisão motivada - Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados - Pequenas divergências nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500139-30.2020.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500139-30.2020.8.26.0630
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2050605/2020 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 10173569 -
PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 1951/20/012 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 2050605 -
PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 1951/20/012 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 2050605 -
PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 1951/20/012 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 2050605 -
PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 1951/20/012 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAUL VITOR PIRES CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

RAUL VITOR PIRES CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, mediante rompimento de obstáculo, tentou

subtrair, para si, 770 gramas de fios de cobre, pertencentes à distribuidora "Super Gás Braz", não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 29 de março de 2021 (fls. 124/125).

O réu foi citado (fls. 151 e 176), apresentando defesa (fls. 165/166).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como o réu foi interrogado (fls. 180/181).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 185/186), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu pelo delito de furto qualificado.

A Doutora Defensora requereu a absolvição por falta de prova, ou alternativamente a exclusão das qualificadoras e a aplicação das atenuantes, além da fixação de pena mínima (fls. 188/190).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 07/09 e 10/12, e laudos de fls. 88/91 e 103/108.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedrosa (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

A vítima/testemunha Murilo, disse que recebeu uma ligação da policia informando que ocorreu a subtração em um estabelecimento comercial, atualmente desabilitado. Narrou que dirigiu-se ao local, onde constatou que o quadro da energia estava violado e alguns fios estavam cortados.

Os guardas municipais, ouvidos em Juízo, esclareceram que foram informados de um possível furto em andamento. Disseram, ainda, que dirigiram-se até o local, e avistaram o réu no interior do imóvel, sendo que portava pedaços de fios e uma faca de serra de cozinha. Em abordagem e indagado, o réu alegou que achou os fios, e os iria descascar para vender. Declararam, também, que verificaram o poste de energia interno, e constataram que a frente encontrava-se quebrada e jogada ao solo, e que os fios da parte interna estavam cortados, sendo idênticos aos portados pelo réu na abordagem. Por fim, foi solicitada a perícia ante o arrombamento, e realizado contato com o representante da empresa.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente – (...). (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares – Inocorrência – Decisão motivada – Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada uma dos argumentos apresentados – Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida – Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados – (...) – Sentença mantida – Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

O réu, ouvido em Juízo, confirmou parcialmente a pratica do furto, alegando que é

usuário de entorpecentes e estava passando no lugar, quando viu alguns pedaços de fio no chão, e entrou para pegar. Negou, contudo, que procedeu ao arrombamento.

Relativo a atenuante, não é possível o reconhecimento da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, letra "d", do Código Penal, posto que o réu proporcionou uma versão parcial e qualificada (com alegação de causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade), e tendo, na verdade, apresentado teoria, para excluir a qualificadora.

Apelação da Defesa - Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo - Ação delitiva captada pela câmera de segurança - Admissão do réu quanto ao furto - Negativa a respeito do rompimento de obstáculo - Ambas qualificadoras comprovadas pela prova técnica - Consistentes depoimentos da testemunha e do policial civil - Aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Conduta que não pode ser considerada irrelevante - Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio - Acusado envolvido em outro delito de furto no mesmo local, contando ainda com uma condenação em primeira instância, obstando o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade - Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal ante a presença da segunda qualificadora - Impossibilidade de incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois parcial - Regime inicial aberto mantido, assim como as penas alternativas - Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002340-50.2015.8.26.0111; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. Autoria e materialidade comprovadas. Tentativa. Não ocorrência. Penas mantidas. Atenuante da confissão não reconhecida, porque o acusado não admitiu a comparsaria. Regime prisional semiaberto mantido, pelos maus antecedentes e reincidência de um dos agentes. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 0000224-56.2017.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado, inclusive acerca da qualificadora (arrombamento), tendo em vista a comprovação pelas declarações iniciais, reforçada pelas testemunhas.

Ainda, a qualificadora do arrombamento encontra-se demonstrada pela prova testemunhal, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, bem como pelo laudo de fls. 103/108, não havendo falar-se em qualquer afastamento de qualificadora.

Desta forma, em que pese a defesa apresentada, não é possível o reconhecimento da desclassificação do delito, ou a absolvição do réu.

Por fim, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, qual seja, teve sua ação foi interrompida pelos policiais.

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, em se tratando de furto qualificado (arrombamento), fixo a pena base no mínimo legal, delimitando-a em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, é impossível a consideração de qualquer circunstância atenuante, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo. A questão foi abordada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que lança uma pá de cal sobre a matéria: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Tendo em vista que o delito se deu na forma tentada, diminuo a pena de 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido, que se aproximou sobremaneira da consumação, porquanto chegou a separar bens para a subtração, além de proceder a danos no local, perfazendo assim um total de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

À míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto. Por ser tecnicamente primário, o réu poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu RAUL VITOR PIRES CARDOSO à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e 06 (seis) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Nos termos dos artigos 43 e seguintes, do Código Penal, em especial os incisos I e IV, do art. 43, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, na forma de prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da pena privativa de liberdade, a ser definida pelo Juízo das Execuções, e em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade filantrópica do Município.

Revogo as medidas cautelares anteriormente aplicadas. Expeça-se o necessário.
P. R. I. C.

Americana, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA